الخراز كتابة وشرعا (بيع السيد رقيقه) أو بعضه يشمل الذكر والانثى (نفسه) أى نفس الرقيق (بمال) فلا تصح على خمر ونحوه (فى ذمته) أى ذمة الرقيق (مباح) فلا تصح على آنية ذهب أو فضة ونحو ذلك (معلوم) فلا تصح على مجهول لانها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن (يصح السلم فيه) فلا تصح بجوهر ونحوه لافضائه الى التنازع (منجم بنجمين فصاعدا) أى فأكثر من نجمين (يعلم قدر كل نجم ومدته) اما اشتراط النجمين فاكثر فلانها مشتقة من الكتب وهو الضم فوجب افتقارها الى نجمين ليضم أحدهما الى الآخر وأما كونه يشترط العلم بمال كل نجم من القسط والمدة فلئلا يؤدى جهل ذلك الى التنازع ولا يشترط التساوى فلو جعل أحد النجمين شهرا والآخر سنة أو جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة جاز لان القصد العلم بقدر الاجل وقسطه وهو حاصل بذلك والمراد بالنجم هنا الوقت لان العرب كانت لا تعرف الحساب وانما تعرف الاوقات بطلوع النجوم (ولا يشترط) لصحة الكتابة (أجل له وقع فى القدرة على الكسب) فيه فيصح توقيت نجمين بساعتين قاله فى المنتهى وشرحه وقال فى الاقناع فلا تصح حالة ولا على عبد مطلق ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه بل يعتبر ماله وقع فى القدرة على الكسب صوبه فى الانصاف وان كان ظاهر كلام الاصحاب خلافه انتهى (فان فقد شئ من هذا) الذى ذكر من الشروط (فى) الكتابة (فاسدة) ويأتى حكمها (والكتابة فى الصحة والمرض من رأس المال) لانها معاوضة فهى كالبيع والاجارة واختار الموفق وجمع انها فى المرض المخوف من الثلث وقدم فى الاقناع ما فى المتن (ولا تصح) الكتابة (الا بالقول) بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا لانها اما بيع أو تعليق للعتق على الاداء وكلاهما يشترط له القول اذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصرف) مع قبول المكاتب لانها عقد معاوضة كالبيع (لكن لو كاتب المميز صح) العقد لانه يصح تصرفه وبيعه باذن وليه فصحت اذا كتابته كالمكلف لان تعاطى السيد العقد معه اذن له فى قبوله * (تتمة) * لو كاتب المميز رقيقه باذن وليه صح العقد (ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده) من مال الكتابة فقبضه منه سيد أو ولى محجور عليه (أو أبرأه) اى السيد (منه) أى من مال الكتابة أو أبرأه وارثه وسرى حقه من مال الكتابة (عتق) لانه لم يبق لسيده عليه شئ الا انه لا يعتق حتى يؤدى جميع الكتابة (وما فضل بيده) اى بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة (فله) لانه كان له قبل ان يعتق فبقى على ما كان (وان اعتقه) أى اعتق المكاتب (سيده و) بقى (عليه شئ من مال الكتابة أو مات) المكاتب (قبل وفائها) اى قبل وفاء نجوم الكتابة كلها (كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه) من المكاتب (ظاهرا) يعنى عملا بالظاهر فى كون ما بيد الانسان ملكه (ثم قال) سيده (هو حر) يعنى بمقتضى أدائه مال الكتابة (ثم بان العوض) الذى دفعه له (مستحقا) لغيره بان كان قد سرقه أو غصبه أو نحوه (لم يعتق) لفساد القبض ويكون قوله هو حر انما قاله اعتمادا على صحة القبض

* (فصل * ويملك المكاتب كسبه ونفعه و) يملك أيضا (كل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة) وتتعلق الاستدانة بذمة المكاتب يتبع بها بعد عتقه أما كونه يملك منافعه واكتسابه فلان عقد الكتابة موضوع لتحصيل العتق ولا يحصل الا باداء عوضه ولا يمكنه الاداء الا بالتكسب والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فانه قد جاء فى بعض الآثار ان تسعة